

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 47/2532

บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

ผู้ร้อง

นายบุญมัน สุขประเสริฐ

ผู้คัดค้าน

นายบุญมัน สุขประเสริฐ ผู้คัดค้านที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ ของผู้คัดค้านที่ 1 เป็นอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522จึงไม่รับอุทธรณ์ผู้คัดค้านที่ 1เห็นว่า การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่ 1 เล่นการพนันไฮโลในวันเกิดเหตุ นั้น เป็นการวินิจฉัยขัดกับพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในสำนวน อุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่ 1 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ ของผู้คัดค้านที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกคดีหนึ่งโดยเรียก นายบุญมัน สุขประเสริฐ ผู้คัดค้านในคดีนี้ว่า ผู้คัดค้านที่ 1ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทั่วไปและเป็นกรรมการลูกจ้างของบริษัทผู้ร้องด้วย เมื่อระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2531เวลา 17.00 นาฬิกาถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 เวลา 06.00 นาฬิกา ผู้คัดค้านที่ 1ได้ร่วมกับพนักงานอื่นเล่นการพนันไฮโลที่ห้องเก็บของ แผนกกระป๋อง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงงาน อันเป็นการกระทำผิดวินัย

อย่างร้ายแรง จึงขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1 โดยไม่จ่ายค่าชดเชยค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จและเงินสะสมสมทบผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 1

ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 68)

ผู้คัดค้านที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์ว่าตามพยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 เล่นการพนันไฮโลภายในบริเวณโรงงานของผู้ร้องอันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน ที่ 1 เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าผู้คัดค้านที่ 1 เล่นการพนันไฮโลภายในบริเวณ โรงงานของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่ 1 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์ว่าตามพยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 เล่นการพนันไฮโลภายในบริเวณโรงงานของผู้ร้องอันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน ที่ 1 เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าผู้คัดค้านที่ 1 เล่นการพนันไฮโล

ภายในบริเวณ โรงงานของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ไม่รับ อุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่ 1 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ